

1500485-91.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... prova concreta de sua destinação ao tráfico ilícito.

Durante o interrogatório, o acusado admitiu a propriedade da arma, mas negou a autoria do tráfico. Disse que havia chegado em casa na companhia de outras pessoas que não conhecia, sendo que logo em seguida os policiais apareceram. Narrou ter sido ofendido verbalmente pelos milicianos. Cerca de vinte minutos depois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500485-91.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500485-91.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2083764/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23884727 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 3068/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2083764 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 3068/22/929 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON MATEUS LOPES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

WELLINGTON MATEUS LOPES DA SILVA, qualificado às fls. 5/7 e 16, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e no artigo 12, da Lei 10.826/03, as duas infrações em concurso material (art. 69, do CP), porque, segundo consta, no dia 27 de março de 2022, por volta das 7h25min., na Rua Judith Marchareth, nº 301, Jardim Planalto/Paraíso, nesta cidade e comarca de Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, consistentes em 02 (dois) papелotes e 30 (trinta) pinos, com peso líquido de 15,56g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 120/122 e laudo de exame químico-

toxicológico de fls. 178/180.

Consta, ainda, que nas mesmas condições acima declinadas, WELLINGTON MATEUS LOPES DA SILVA, qualificado às fls. 5/7 e 16, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência e em dependência desta, arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, um revólver calibre .22, marca Rossi, número de série A792328 e mais 5 cartuchos intactos e outros 6 deflagrados, todos mesmo calibre, nos termos dos laudos periciais de fls. 166/169 e 170/173.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia a fls. 207/208. A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fls. 229/232).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo que, ao final, foi o acusado interrogado (fls. 282/288).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia, observando-se os maus antecedentes e reincidência (fls. 292/297).

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, o reconhecimento da confissão quanto a propriedade da arma de fogo e seja o réu condenado à pena em regime inicial intermediário (fls. 302/305).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente, sendo caso de desclassificação da conduta do réu Wellington para o artigo 28 da Lei de Drogas e condenação pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei de Armas.

A materialidade delituosa está presente nos autos, isso porque a substância foi submetida a exame pericial, constatando-se que se tratava efetivamente de "cocaína", com peso de 9,6 gramas, conforme laudos de fls. 06/08 e 182/184.

A autoria, por outro lado, não se encontra amplamente demonstrada, já que há dúvidas acerca da propriedade dos 30 pinos de cocaína apreendidos no interior do quarto da residência do réu, além de não haver prova concreta de sua destinação ao tráfico ilícito.

Durante o interrogatório, o acusado admitiu a propriedade da arma, mas negou a autoria do tráfico. Disse que havia chegado em casa na companhia de outras pessoas que não conhecia, sendo que logo em seguida os policiais apareceram. Narrou ter sido ofendido verbalmente pelos milicianos. Cerca de vinte minutos depois apareceram os outros policiais, ingressaram na casa e apresentaram droga que não lhe pertencia. Afirmou que a arma estava guardada, e que não a portava consigo. Acredita que tal droga poderia pertencer a alguém que estava na residência. Relatou que não viu o momento da apreensão da droga.

A negativa do réu não se encontra totalmente divorciada do contexto probatório. Vê-se que ele nega a propriedade das drogas encontradas, mas confirma a propriedade da arma de uso permitido apreendida no local. E, os depoimentos policiais não são suficientes a constatar de forma inequívoca que as porções localizadas, de fato, pertenciam ao acusado. Vejamos:

A policial militar Bruna narrou às fls. 12 e 284 que estava de serviço juntamente com o Sd/PM Galina quando foram chamados para atendimento de ocorrência de "preservação de direitos". Ao chegarem, constatarem som alto dentro da residência e alguns indivíduos estavam dentro da casa. Diante disso, pediram para que abajassem o som, ocasião em que o acusado se apresentou abrindo o portão, momento em que seu companheiro de farda avistou um volume na cintura e solicitou que levantasse as mãos; contudo, o réu correu para o interior da casa e foi possível visualizá-lo jogando sobre um muro um objeto que aparentava ser uma arma. Narrou ainda que o Sd/PM Galina foi até o terreno, onde localizou um revólver calibre .22" municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos e 02 (dois) deflagrados. Ao mesmo tempo em que pediu apoio de outras equipes. Em busca pessoal, encontrou com o réu 02 (duas) porções pequenas de "cocaína", que estava no bolso da calça e aproximadamente oitenta reais em dinheiro. Na busca na residência, dentro da caixa de som, num dos quartos, foram localizados 30 (trinta) "pinos" de "cocaína". No outro quarto, dentro da gaveta do guarda-roupas, foram encontradas 04 (quatro) munições deflagradas do mesmo calibre da arma apreendida. Contou que no local havia cerca de

08 a 10 pessoas e que todas foram abordadas, sendo que com elas nada de ilícito fora encontrado. Que informalmente, o réu confessou a propriedade do entorpecente e da arma.

O policial militar Fabio Galina corroborou a versão apresentada por sua colega de farda. Disse que estava de serviço juntamente com a Sd/PM Bruna quando foram chamados para atendimento de ocorrência de "preservação de direitos". Ao chegarem, constataram som alto dentro da residência e alguns indivíduos estavam dentro da casa. Diante disso, pediram para que abaixassem o som, ocasião em que o acusado se apresentou abrindo o portão, momento em que avistou um volume na cintura e solicitou que levantasse as mãos; contudo, o réu correu para o interior da casa e foi possível visualizá-lo jogando sobre um muro um objeto que aparentava ser uma arma. Diante disso, foi até o terreno, onde localizou um revólver calibre .22" municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos e 02 (dois) deflagrados. Ao mesmo tempo em que sua companheira Bruna pediu o apoio de outras equipes. Em busca pessoal, encontrou com o réu 02 (duas) porções pequenas de "cocaína", que estava no bolso da calça e R\$ 84,00 (oitenta e quatro) reais em notas diversas. Na busca na residência, dentro da caixa de som, num dos quartos, foram localizados 30 (trinta) "pinos" de "cocaína". No outro quarto, dentro da gaveta do guarda-roupas, foram encontradas 04 (quatro) munições deflagradas do mesmo calibre da arma apreendida. Afirmou que, informalmente, Wellington assumiu a propriedade de todos os objetos, com exceção de um celular. Relatou que uma pessoa de nome Rita tentou interferir na abordagem.

A testemunha de defesa Eremita Filgueiras de Souza, amiga do réu, nada soube informar sobre o fato (fl. 287).

A testemunha de defesa Rita de Cassia Lopes da Silva afirmou que estava no local na ocasião da abordagem e não visualizou o que os policiais apreenderam. Após, "ouviu falar" sobre as apreensões.

Não se desconhece a apreensão da droga, contudo, vejo que no local havia várias pessoas transitando pelos cômodos, e o réu, incisivamente, tanto na delegacia, quanto em juízo, afirmou que as porções não lhe pertenciam.

Ademais, os policiais se dirigiram ao local para apuração de denúncia de "som alto", não havendo qualquer informação prévia de traficância na residência. Aliás, tem-se que várias pessoas foram abordadas e revistadas e nenhuma delas relatou haver comprado entorpecente do acusado.

A bem da verdade, a autoria é incerta. Inexiste prova insofismável no sentido de que o réu seja traficante e que a droga apreendida lhe pertencia. A imprecisão probatória é um sinônimo de ausência de prova suficiente para uma condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidas, de modo cabal e incontroverso, a autoria e materialidade do delito.

Outrossim, não há elementos probatórios suficientes a constatar a destinação do entorpecente, haja vista que não foi apreendido no local qualquer apetrecho comumente utilizado para embalagem e venda das drogas e a quantidade encontrada não é expressiva. Não houve apreensão de balança de precisão, plástico filme, caderno com anotações do tráfico, etc. E, a utilização da máquina de cartão foi devidamente justificada pelo réu que relatou na delegacia que "usava essa máquina para pagar contas a prestação; pegava o dinheiro e pagava as prestações".

Neste contexto, não há como se atribuir, com segurança absoluta, a posse dos 30 pinos de cocaína ao acusado, tendo em vista que o Direito Penal não compactua com incertezas, e havendo dúvida por parte do julgador, a única solução que se impõe é a absolvição.

Por outro lado, em que pese a negativa do réu quanto à posse das 02 porções de cocaína apreendidas em seu poder, dúvidas não há se que elas foram encontradas no bolso de sua calça e que, pela quantidade e forma de embalagem, se destinavam ao uso próprio do réu, que, inclusive, já teve sua conduta desclassificada para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em outro processo (autos de nº 0010988-33.2013 - fls. 51). Nesse sentido: "A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico para o

uso próprio" (TJSP, Ap. 164.525-3/4, 1ª Câm., rel. Des. Devienne Ferraz, RT 727/473).

"A singela apreensão de apreciável quantidade de tóxico não basta ao reconhecimento da traficância, eis que essa quantidade, ainda que sugerindo alguma suspeita, nem sempre dirime a controvérsia sobre ser o infrator traficante ou usuário" (TJSP, Ap. 175.700-3/9, 2ª Câm., rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 717/391).

Por outro lado, temos que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido aplica-se aos casos em que o agente possua arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em sua própria residência ou nas dependências desta. Assim, conclui-se que para que a conduta do agente incida no crime de posse irregular, é necessário que a arma de fogo, acessório ou munição sejam de uso permitido e esteja irregularmente sob a guarda do indivíduo, ou seja: sem o devido registro.

É imprescindível que o artefato de uso permitido seja possuído em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois, conforme o doutrinador Fernando Capez (2014, p. 241): Haverá a configuração típica sempre que as ações de possuir ou manter sob guarda arma de fogo, acessórios ou munições forem praticadas com desrespeito aos requisitos constantes da Lei n. 10.826/2003 ou de seu Regulamento, por exemplo, posse de arma de fogo sem o registro concedido pela autoridade competente (art. 5º, § 1º, da Lei) ou com prazo de validade expirado (art. 5º, § 2º, da Lei).

E é exatamente o que ocorreu no caso dos autos, em que a arma de fogo e as munições, encontradas no interior da residência do réu, o qual confirmou a propriedade, foram submetidas a exame pericial, confirmando que estavam em perfeitas condições de utilização, conforme laudos de fls. 170/177.

Por se tratar de crime formal e de perigo abstrato, eventual resultado naturalístico é dispensável, não havendo que se falar em ausência de potencial lesivo, tampouco atipicidade material da conduta perpetrada pelo réu. O delito ora processado é denominado crime de perigo presumido ou de mera conduta, de forma que sua configuração basta "a ação ou omissão do agente e a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico", conforme ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete, in Código Penal Interpretado, 3ª ed. 2003, Atlas, pág. 142.

Assim também é o entendimento dos Tribunais: "HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal do art. 14, da Lei n. 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. 2. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 3. Ordem denegada" (STF HC 119.154/BA 2ª T. Rel. Min. Teori Zavaski j. 26.11.2013 DJU 11.12.2013).

Dessa forma, de rigor a desclassificação do acusado para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e condenação pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Passo a dosar as penas do réu.

Na primeira fase, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta, ainda, que o réu já fora condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 51), entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses (artigo 28, § 4º, da Lei de Drogas).

Ainda na primeira fase, em relação ao crime do artigo 12 da Lei de Armas, a pena base restará fixada em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência do acusado (fls. 49/50), e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual compenso uma pela outra, mantendo-se a reprimenda no mínimo.

Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a

qual torna definitiva em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, à míngua de circunstâncias modificadoras.

Considerando a reincidência do réu, de rigor a imposição do regime semiaberto.

Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito com fulcro no art. 44, II, Código Penal, por se tratar de réu reincidente e por não ser socialmente recomendável.

Por fim, cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis que se trata de dívida de valor (Lei n 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, DESCLASSIFICO para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 a imputação de cometimento do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 feita contra o réu WELLINGTON MATEUS LOPES DA SILVA, qualificado às fls. 5/7 e 16, aplicada a pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções; bem como CONDENO o réu WELLINGTON MATEUS LOPES DA SILVA, qualificado às fls. 5/7 e 16, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor mínimo unitário, por ter infringido o disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Em razão do quantum e natureza da pena imposta, bem como do tempo de prisão provisória, autorizo que o réu recorra desta sentença em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Quanto ao numerário apreendido, ante a ausência de comprovação da origem ilícita, determino a restituição ao acusado.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, arcará o acusado com o pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observando-se o artigo 12, da Lei nº 1.060/50, pois ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Araçatuba, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA